

מסורת הש"ם

א) ס"א דלחמי: ט) [קדושין נב. ב"מ כב: פנהדרין כו.], א) [נדרים פו. מיר כ: ב"ב קטז: מכות ו. שבעות לב. תמורה כה: ד. ד' י"ז עמנו היית. דבש תמרה] ס"א פטור, ו) רש"ל מ"ו, ו) דף עב ע"ב ד"ה ממלן].

גליון הש"ם

גב' בייע"ל קג"ם. עיין מג"א סימן שמ ס"ק טו:

מוסף רש"י

משום פסידא דלקוחות. שנתמורה על שטר מכירה צינתים: מאי צינייהו. צין הני תרתי לישנא דרבנא: פרי לחד. עמנו הייתסו ותרי אחריני לחד דליכא חידושא: בגולגוסא. שלא הזימוהו אלא העידו שנים על אלו שהן גולנין והכא ליכא למימר סמוך להני דהא מילתא אחריתא היא: יע"ל קג"ס. סימני שמועות הן וזו אחד מהן עד זומס: פסולין הוו. ואין עדותן עדות: אמאי משלמי. על הטביחה: כי הדרי מיתומי **אגניצה**. כשחזרין וניזומין על הגניצה איגלאי מילתא כו': ה"ג והלכסא **שעידו צנצ אחס והוזמו**. ולא גרסינן והוזמו צנת אחת דכיון דהעידו צנת אחת ליכא למימר צשעת עדות טביחה פסולין הוו ואפילו אי אמרינן למפרע נפסל דהא תוך כדי דיבור הוה והזמה לא איכפת תן אי צנת אחת אי צנה אחר זה ובלבד שיזמו על הטביחה תחילה: **היו שנים מעידים אותו שגנצ ופן**. עלמס מעידים אותו שטבח: **צטל כולה**. ומשלמי כפל והוא פטור דכיון דלא גנצ לא טבח ואפילו חזרו והוזמו על הטביחה ^ט פטורין: **הוזמו על הטביחה**. ולא על הגניצה: **צמה דברים אמורים**. דהוא משלם כפל ולא צטל עדות גניצה צשתי עדיות: **צנצ אחס צנה אחר זה**. שהעידו היום על הגניצה ואמרו בלחד צשנת גנצ ולמחר על הטביחה ואמרו צשני צשנת טבח: וא"ר יוסי. דכי אמרי לחו סקדי עמנו הייתס ציוס שני אחמו אף על הגניצה שציוס ראשון מתיכא תיתי האי: ומאי **נינהו כו' אצל צעדום אחס צנצ אחס**. שהעידו על שתינן זו בתוך כדי דיבור של זו ואמרו בלחד צשנת גנצ וצשני צשנת טבח והוזמו על שני צשנת ואע"ג דלאחד צשנת לא איתמוס מיהו איגלאי מלתא דכי אסהוד פסולין הוו דסבר ר' יוסי למפרע הוא נפסל וצטלה כל עדות אותה שעה שכולה עדות אחת היא: כדי דיבור. לקמן [ע"ג] מפרש: **מכאן ולהצא**. מיוס שהוזמו ולא מיוס שהעידו: **אגניצה דלא מיתומי לא איתמוס**. ואע"ג דצהדדי אסהידו ליה הא לא אחמיל פסוליהו מההיא שעתא דנימא אע"ג דלאחד צשנת לא איתמוס מיהו שעת עדותן שעת פסלות הימה: **איתומו לחו [נמין אגניצה**. האי איתומו לחו הזמה דוקא ^א (נקט) לשלם ממון אלא איפסלו לחו אגניצה משום פסול עדות: ולא

פסידא דלקוחות. שחתמורה על שטר מכירה צינתים: מאי צינייהו. צין הני תרתי לישנא דרבנא: פרי לחד. עמנו הייתסו ותרי אחריני לחד דליכא חידושא: **צגולגוסא**. שלא הזימוהו אלא העידו שנים על אלו שהן גולנין והכא ליכא למימר סמוך להני דהא מילתא אחריתא היא: **יע"ל קג"ס**. סימני שמועות הן וזו אחד מהן עד זומס: **פסולין הוו**. ואין עדותן עדות: **אמאי משלמי**. על הטביחה: **כי הדרי מיתומי אגניצה**. כשחזרין וניזומין על הגניצה איגלאי מילתא כו': ה"ג והלכסא **שעידו צנצ אחס והוזמו**. ולא גרסינן והוזמו צנת אחת דכיון דהעידו צנת אחת ליכא למימר צשעת עדות טביחה פסולין הוו ואפילו אי אמרינן למפרע נפסל דהא תוך כדי דיבור הוה והזמה לא איכפת תוך אי צנת אחת אי צנה אחר זה ובלבד שיזמו על הטביחה תחילה: **היו שנים מעידים אותו שגנצ ופן**. עלמס מעידים אותו שטבח: **צטל כולה**. ומשלמי כפל והוא פטור דכיון דלא גנצ לא טבח ואפילו חזרו והוזמו על הטביחה ^ט פטורין: **הוזמו על הטביחה**. ולא על הגניצה: **צמה דברים אמורים**. דהוא משלם כפל ולא צטל עדות גניצה צשתי עדיות: **צנצ אחס צנה אחר זה**. שהעידו היום על הגניצה ואמרו בלחד צשנת גנצ ולמחר על הטביחה ואמרו צשני צשנת טבח: וא"ר יוסי. דכי אמרי לחו סקדי עמנו הייתס ציוס שני אחמו אף על הגניצה שציוס ראשון מתיכא תיתי האי: ומאי **נינהו כו' אצל צעדום אחס צנצ אחס**. שהעידו על שתינן זו בתוך כדי דיבור של זו ואמרו בלחד צשנת גנצ וצשני צשנת טבח והוזמו על שני צשנת ואע"ג דלאחד צשנת לא איתמוס מיהו איגלאי מלתא דכי אסהוד פסולין הוו דסבר ר' יוסי למפרע הוא נפסל וצטלה כל עדות אותה שעה שכולה עדות אחת היא: כדי דיבור. לקמן [ע"ג] מפרש: **מכאן ולהצא**. מיוס שהוזמו ולא מיוס שהעידו: **אגניצה דלא מיתומי לא איתמוס**. ואע"ג דצהדדי אסהידו ליה הא לא אחמיל פסוליהו מההיא שעתא דנימא אע"ג דלאחד צשנת לא איתמוס מיהו שעת עדותן שעת פסלות הימה: **איתומו לחו [נמין אגניצה**. האי איתומו לחו הזמה דוקא ^א (נקט) לשלם ממון אלא איפסלו לחו אגניצה משום פסול עדות: ולא

וביון דמיד כי אסהידו הוא דמיפסלי כי איתומו לחו אטביחה איתומו לחו גמי אגניצה דהא תוך כדי דיבור כדיבור דמי אמרי אי תוך כדי דיבור כדיבור דמי דכולי עלמא למפרע הוא נפסל אלא הכא בתוך כדי דיבור כדיבור דמי קא מיפלגי רבנן סברי תוך כדי דיבור לאו

היה ובלבד שהוזמו על הטביחה תחילה וקשה לר"י דמה מריח צקונט' צהזמת טביחה תחילה דאי משום שאס הוזמו על הגניצה תחילה הוו מוכחשים על הטביחה ואנן אליציה דאצי משנינן דס"ל לקמן דהכחשה לחו תחילת הזמה היא א"כ גם כשהוזמו על הטביחה תחילה הוו מוכחשים על הגניצה מאחר שהעידו צנת אחת ותוך כדי דיבור כדיבור דמי דלאמר צקמוך לרצי יוסי דכי העידו צנת אחת והוזמו על הטביחה צטלה כל העדות משום דתוך כדי דיבור כדיבור דמי ואס צאנו ליישצ תירוח וס לצברת אצי דלקמן דסבר הכחשה לחו תחילת הזמה היא נריך לגרוס והוזמו צנת אחת אצל אין לחוש שאין הגמרא חושש עמה ליישצ דצרי אצי אלא צמה שאמר למפרע הוא נפסל והולך ומתרך לפי שיטת המקשה הסובר דהכחשה תחילת הזמה היא כדפרישית לעיל וכן לקמן כי משגי מנתי' לאצי אהא דאמר הכחשה לחו תחילת הזמה היא ומוקי לה כשהוזמו תחילה על הטביחה אין חושש לתרך למאי דאמר אצי למפרע הוא נפסל כי לפי זה היה נריך להעמידה כגון שהעידו צנת אחת אלא דדרך הגמרא הוא שאין חושש לתרך אלא הקושיא שמקשה לו:

יוסי סבר למפרע הוא נפסל משעה שהעידו בבית דין, ותוך כדי דיבור דאמי ועדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. ודחינן להדין תירוצא ואמרין לא, כולי עלמא למפרע הוא נפסל ובתוך כדי דיבור פליגי, רבנן סברי תוך כדי דיבור

מרובה פרק שביעי בבא קמא

עג.

משום פסידא דלקוחות. י"מ דהא דחיישינן לפסידא דלקוחות היינו דוקא היכא דאיכא עדי מסירה ידעיי שהשטר אמת ואין נראה דא"כ איכא צינייהו טובא היכא דאין עדים אלא החתומים על השטר: **דאסהידו ביה תרי בחד ותרי בחד**. משמע לפי שיש שני מזימים

על כל אחד ואחד לא היו חידוש ומימה מה צנץ הרי תרי כמאה הוו וגראה לפרש דאסהידו ציה תרי צחד כגון שאין הניזומין מסייע אחד לחצירו שאין האחד יודע כלום צעדומו של חצירו שראה אחד מחלון זה ואחד מחלון זה או צהדאה אחר הודאה ואלו שנים מזימים אמ שניהם שכן שזס אלו כמו אחרים ולא נקט האי לישנא אלא משום דמשתמע מיניה שאין המוזומין מסייעין זה את זה: **אי גמי דפסליניהו בגוצנותרא**. והא דאמר' צפרק זה צורר (פנהדרין דף כו:.) דההיא מתנה דהוו חמים עליה תרי גולנין סבר רצ פפא צר שמואל לאכצוריה משום דהא לא אכרינא עלייהו ומסיק דגולן דלזורייתא לא צעי הסכרה ולא חיישינן לפסידא דמקצל מתנה אע"ג דפסידא דלקוחות לאו דוקא דה"ה דיס לחוש לפסידא דמקצל מתנה מ"מ פסלינן לההיא מתנה דמיירי שצבר העידו עליהן צצ"ד קודס שחתמו צשטר מתנה או לא נראהי היאש שטר מתנה עד אחר שנודע פסולן צצ"ד ואע"ג דזמנה קודס יס לחוש שמה הקדימו כדפרישית לעיל^א ומיהו הוא עובדא דפרק זה צורר (שם דף סו.) דחד אמר קמאי ידי גנצ כו' לדיני נפשות פשיטא שיש לפוסלו למפרע והוי מצי למימר איכא צינייהו לענין דיני נפשות או לאסור אשה לצעלה ולענין גיטין וקדושין ועדות החדש דלנעמא דחידוש אין לפוסלן למפרע ולנעמא דפסידא דלקוחות פוסלין למפרע לכל אלו אלא לדחיק לאצטוי דאיכא צינייהו לענין ממון:

והוזמו עץ הגניבה וחזרו והוזמו עץ הטביחה. וא"ת אפי' למאן דאמר מכאן ולהצא הוא נפסל תקשה דמכל מקום אס אין גניצה אין טביחה ומכירה וכשחזרו והוזמו על הטביחה אמאי משלמין וי"ל משום דקסצר הכחשה תחילת הזמה היא: **שהעידו בבת אחת והוזמו**. דכיון שהעידו צנת אחת ליכא למימר צשעת עדות טביחה פסולין היו אע"ג דלמפרע הוא נפסל דכיון שהעידו צנת אחת כשרים היו כשהעידו על הטביחה כיון שהיו יכולין לחזור צצן על העדות של גניצה דתוך כדי דיבור הוה ועל מה שפירש צקונטרס דלא גרסינן והוזמו צנת אחת דצהזמה לא איכפת לן אי צנת אחת אי צנה אחר זה

היה ובלבד שהוזמו על הטביחה תחילה וקשה לר"י דמה מריח צקונט' צהזמת טביחה תחילה דאי משום שאס הוזמו על הגניצה תחילה הוו מוכחשים על הטביחה ואנן אליציה דאצי משנינן דס"ל לקמן דהכחשה לחו תחילת הזמה היא א"כ גם כשהוזמו על הטביחה תחילה הוו מוכחשים על הגניצה מאחר שהעידו צנת אחת ותוך כדי דיבור כדיבור דמי דלאמר צקמוך לרצי יוסי דכי העידו צנת אחת והוזמו על הטביחה צטלה כל העדות משום דתוך כדי דיבור כדיבור דמי ואס צאנו ליישצ תירוח וס לצברת אצי דלקמן דסבר הכחשה לחו תחילת הזמה היא נריך לגרוס והוזמו צנת אחת אצל אין לחוש שאין הגמרא חושש עמה ליישצ דצרי אצי אלא צמה שאמר למפרע הוא נפסל והולך ומתרך לפי שיטת המקשה הסובר דהכחשה תחילת הזמה היא כדפרישית לעיל וכן לקמן כי משגי מנתי' לאצי אהא דאמר הכחשה לחו תחילת הזמה היא ומוקי לה כשהוזמו תחילה על הטביחה אין חושש לתרך למאי דאמר אצי למפרע הוא נפסל כי לפי זה היה נריך להעמידה כגון שהעידו צנת אחת אלא דדרך הגמרא הוא שאין חושש לתרך אלא הקושיא שמקשה לו:

יוסי סבר למפרע הוא נפסל משעה שהעידו בבית דין, ותוך כדי דיבור דאמי ועדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. ודחינן להדין תירוצא ואמרין לא, כולי עלמא למפרע הוא נפסל ובתוך כדי דיבור פליגי, רבנן סברי תוך כדי דיבור

עין משפט ונר מצוה

פ**ט** א מ"י פ"כ מהל' עדות הלכה ג:
צ ב מ"י פ"ח מהלכות אצל הל' מ וע"ש ופ"צ מהלכות שבעות הל' יח ועיין בהשגות ובכ"מ ופ"כ מהל' עדות הל' ג ועיין בהשגות ובכ"מ ופ"ו מהל' נהלות הל' ו ופ"ג מהל' תמורה הל' ד סמג עשין לו קו ולאין רמא טושע י"ד ס"י דלז סעיף ג לז לג וס"י שמ סעיף דז כה ועוש"ע ח"מ ס"י כט סעיף א וס"י דפס' סעיף ו:

רבינו הגנאל

והילכתא כותיה דאביי בייע"ל קג"ם. והן ייאושו שלא מדעת. עד זומס וז ההלכה, לחי העומד מאליהו. קידושין שאין מסורין לביתא, גידול בר רעילאי, משומד אוכל בבילה. אקשנין על אביי, תנן גנב על פי שנים וטבח ומכר על פיהו צמצאא וזומינן משלמין את הכל, כגון שבאור באחד בניסן אלו העידים והעידו בבית דין כי ראובן מהדיוס כך וכך גנב שורו של פלוני וחזרו וראו הן הן והעידו אחרי כן יאנינו שטבחו או מכרו נמצאו וזומינן משלמין כפל ד' הו'. ואקשנין אהא דאמרין כגון שהוזמו בטביחה תחלה, כגון שהביא הנטען בגניבה צעיס בט"ו בניסן והזומים ואמרו להם אותו היום שהעידתן בטביחה עמנו ההיתם (והזומים ואמרו להן אותו היום שהעידתם בטביחה עמנו ההיתם) ואחרי כן הוזמו בגניבה, הלא לטעמי' דאביי דסבר למפרע נפסלין עידי הגניבה מאחד בניסן שהעידו בבית דין הלא מהדיום והלאה נפסלו בכל עדות, שנמצאת בעת שהעידו על הטביחה כבר פסול היה ולא היה מתחייב הגנב על פיהו כלום, והתורה אמרה ועיתים לו כאשר ומס לעשות לאחיו, ואלו אין להם מעשה. ופרקי' והילכ' שהעידו בבית אחת. כגון שהעידו בבית דין באחד בניסן כי בארד ביום פלוני גנב וטבח ומכר, והוזמו משלמין את הכל. וזה הפירוק ראהי לפירושל למפרע הוא נפסל כי אינה משעה שמעידין על הגניבה אלא משעה שנתקיימה עדותן בבית דין. לימא כתנאי היו שנים מעידין אותו שגנב והן מעידין אותו שטבח והוזמו על הגניבה עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, והוזמו על הטביחה כול'. ותריצני' דב' ר' יוסי הוא דאמ' במה דברים אמורים בשתי עידיהו, בעדות אחת כעין שתי עדיות, מאי נינהו כת אחת והעידו על הגניבה ואחרי כן חזרו והעידו על הטביחה. אבל כת אחת העידה בגניבה ובטביחה בבת אחת זו היא עדות אחת. ועליה חלקו, רבנן סברי מיכן ולהבא הן נפסלין, ואף על גבדאמרין תוך כדי דיבור כדיבור דאמי לא מיפסלי זומנן שהעידו אלא מעת ההזמה כרבא, ובטביחה שהוזמו משלמין ובגנבה שלא הוזמו עדותן כשרה. ור'